

폐기물적정처리추진센터의 운영 등에 관한 규정

[시행 2025. 10. 1.] [기후에너지환경부고시 제2025-165호, 2025. 10. 1., 일부개정.]

기후에너지환경부(폐자원관리과), 044-201-7364, 7378

폐기물적정처리추진센터의 운영 등에 관한 규정을 다음과 같이 제정한다.

제1조(목적) 이 규정은 「폐기물관리법」 제48조의4제1항 및 같은 법 시행규칙 제68조의4제2항에 따라 폐기물적정처리추진센터의 업무 수행에 관한 세부 사항을 정함을 목적으로 한다.

제2조(용어의 정의) 이 규정에서 "업무"란 「폐기물관리법」 제48조의4제1항 각 호 및 같은 법 시행규칙 제68조의4제1항 각 호에서 규정한 사항을 말한다.

제3조(전문인력) 폐기물적정처리추진센터(이하 "센터"라 한다)의 장은 업무 수행의 전문성 확보와 연속성 유지를 위하여 해당 업무수행에 필요한 역량과 경력을 갖춘 직원을 센터에 배치하도록 노력하여야 한다.

제4조(업무의 수행) ① 센터는 부적정처리폐기물의 발생 및 처리현황 등을 주기적으로 조사하여 기후에너지 환경부에 보고한다.

② 센터는 사업장폐기물의 방치나 투기가 발생하지 않도록 현장순찰, 적정처리 점검 및 지도, 폐기물 처리관련 자료의 연계·분석 및 평가 등을 통해 정보를 수집하고 관련 행정기관에 제공한다.

③ 제2항에 따른 정보 수집을 통하여 부적정처리폐기물 발생이 우려되거나 확인되는 경우 해당 사실을 지체없이 관할 행정기관에 통보하여야 한다.

제5조(정보의 공개) ① 센터가 「폐기물관리법 시행규칙」 제68조의4제5항에 따라 행정처분 사실, 법원 판결 등의 정보를 공개하고자 하는 경우 공개내용은 다음 각 호와 같다.

1. 사업자의 명칭, 대표자, 주소, 업종, 사업자등록번호
2. 올바른시스템 가입여부
3. 행정처분 기관 및 처분일자
4. 위반내용 및 위반조문, 위반일자
5. 판결 또는 결정한 내용과 기관 및 일자

② 제1항에 따른 정보의 공개대상 선정기준과 절차, 공개시스템, 공개기간 등은 별표에 따른다.

제6조(자료의 수집) ① 센터는 원활한 업무 수행에 필요한 경우 유역환경청·지방환경청, 지방자치단체, 폐기물 관련 사업장 등에 자료의 제출을 요구할 수 있다.

② 제1항에 따라 자료의 제출을 요구받은 유역환경청·지방환경청, 지방자치단체, 폐기물 관련 사업장 등은 특별한 사유가 있는 경우를 제외하고는 해당 자료의 제출에 협조하여야 한다.

제7조(보안관리) 센터는 업무 수행과정에서 취득한 자료 등의 정보 중 관련법령 등에서 공개하도록 정한 사

항 이외에는 외부에 유출되지 않도록 적절한 보안조치를 수립하고 이행하여야 한다.

제8조(업무의 감독) ① 센터는 매년 1월 31일까지 이전연도 운영실적 및 당해연도 업무수행계획을 기후에너지환경부에 제출해야 한다.

② 기후에너지환경부는 센터의 업무 수행을 관리·감독하기 위하여 센터에 업무보고 또는 자료 제출을 요구할 수 있다.

제9조(운영세칙) 센터는 업무 수행에 관하여 관련법령, 행정규칙 및 이 규정에서 정한 사항 이외의 사항은 별도로 정할 수 있다.

제10조(재검토기한) 기후에너지환경부장관은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 고시에 대하여 2023년 7월 1일을 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 6월 30일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부칙

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

부칙 <제2025-165호, 2025.10.01.>

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

[별표]

정보의 공개대상 선정기준과 절차 등(제5조 관련)

1. 공개대상 선정기준

가. 행정처분 관련사항 : 위반행위의 내용 및 정도, 위반 기간 및 횟수, 위반행위로 인하여 발생한 피해의 범위 및 결과 등을 고려하여 선정

나. 법원 또는 행정심판위원회의 결정 또는 판결 : 가목에 따라 공개한 행정처분에 대한 법원 또는 행정심판위원회의 결정 또는 판결

2. 공개대상 선정절차

가. 센터는 제5조제1항에 따른 정보의 공개여부를 심의하기 위하여 심의위원회를 구성·운영한다. 이 경우 심의위원회의 구성 및 운영방법은 **기후에너지환경부**와 협의하여 정한다.

나. 센터는 제1호가목의 정보를 공개하기 전에 사업자에게 그 사실을 서면으로 통지하고, 그 사업자가 통지를 받은 날부터 10일 이내에 소명자료를 제출하거나 심의위원회에 출석하여 의견을 진술할 수 있도록 소명 기회를 주어야 한다. 다만, 폐기물처리업자가 영업정지, 허가취소 등의 처분을 받아 이를 배출자에게 신속히 알릴 필요가 있는 경우에는 생략할 수 있다.

3. 공개시스템 : 「폐기물관리법」 제45조제2항에 따른 전자정보처리프로그램(allbaro.or.kr)

4. 공개기간 : 공개를 시작한 날로부터 1년. 다만, 행정처분 기간이 1년을 초과하는 경우에는 해당 행정처분의 종료일까지 공개